

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PRODUCTORES / ORGANIZADORES

CONTRATO DE ADHESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS – “YENDIIN”

Última actualización / Versión: v1.0 / 13/02/2026

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y DECLARACIÓN INICIAL

El presente contrato (en adelante, el “Contrato” o “Términos y Condiciones”) se celebra entre:

(i) **Event InDaHouse SAS, CUIT 30-71900536-1, con domicilio social en San Martín 4746, Chacras de Coria, Mendoza, Argentina**, titular y operadora de la plataforma tecnológica de gestión de eventos y ticketing denominada ““Yendiin”” (en adelante, “LA PLATAFORMA”), accesible –entre otros– a través de los dominios ccesible a través de <https://www.yendiin.com> y <https://www.yendiin.cl/> ; y

(ii) **el Productor / Organizador** (en adelante, el “PRODUCTOR”), cuyos datos de **razón social, CUIT/Tax ID y domicilio** son los declarados en el **Formulario de Registro de Usuario / Sección de Perfil** de LA PLATAFORMA, y que acepta electrónicamente el presente Contrato conforme se detalla más adelante.

El PRODUCTOR declara que los datos informados en el registro poseen carácter de **declaración jurada**, obligándose a mantenerlos actualizados.

1. ACEPTACIÓN – CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA – PRUEBA

1.1. **Aceptación expresa (clickwrap):** El PRODUCTOR acepta este Contrato mediante la acción afirmativa de marcar el casillero “Acepto los Términos y Condiciones” y continuar con el flujo habilitado por LA PLATAFORMA.

1.2. **Validez jurídica:** La aceptación electrónica del Contrato es válida y vinculante conforme el **Código Civil y Comercial de la Nación** (arts. 957, 958, 959, 961, 971, 972 y concordantes) y la normativa de instrumentos/firma en soporte electrónico (arts. 286 a 288 CCyCN) y **Ley 25.506** (firma digital/electrónica).

1.3. **Evidencias técnicas:** El PRODUCTOR acepta que LA PLATAFORMA registre y conserve evidencias de aceptación y uso (incluyendo fecha/hora, versión del texto, IP, user

agent, identificador de usuario y logs de sistema), las que podrán ser utilizadas como prueba, sin perjuicio de pericia.

1.4. Contrato por adhesión: Las partes reconocen que el presente constituye un **contrato por adhesión** (arts. 984 y ss. CCyCN), en el que el PRODUCTOR adhiere a un texto predispuesto por LA PLATAFORMA.

2. DEFINICIONES

A los efectos del Contrato:

- 2.1. **Evento:** espectáculo, actividad o experiencia organizada por el PRODUCTOR.
 - 2.2. **Asistentes / Consumidores:** personas que adquieren entradas o acceden al Evento.
 - 2.3. **Entradas / Tickets:** credenciales de acceso (principalmente digitales) emitidas por LA PLATAFORMA, normalmente mediante QR u otro identificador.
 - 2.4. **Service Charge:** cargo por servicio tecnológico cobrado al Consumidor en el proceso de compra.
 - 2.5. **PSP / Proveedor de pagos:** tercero procesador de pagos (tarjetas, transferencias, billeteras), ajeno a LA PLATAFORMA.
 - 2.6. **Cuenta del PRODUCTOR:** cuenta bancaria o virtual de titularidad del PRODUCTOR donde se acredita la recaudación del Evento.
 - 2.7. **Mercado Secundario Oficial:** funcionalidad de reventa/transferencia dentro del ecosistema TicketPro, si y cuando esté habilitada.
-

3. OBJETO – NATURALEZA TECNOLÓGICA – ALCANCE Y EXCLUSIONES

3.1. **Objeto:** LA PLATAFORMA presta al PRODUCTOR un servicio tecnológico que permite:

- a) publicar eventos;
- b) emitir y distribuir Entradas digitales;
- c) validar accesos;
- d) administrar cortesías/invitaciones (si se habilita);
- e) visualizar reportes;
- f) habilitar funcionalidades adicionales.

3.2. **No organización / no producción:** LA PLATAFORMA **no** organiza, produce, promueve, explota ni dirige el Evento, limitándose a brindar infraestructura tecnológica (estándar del sector de ticketing).

3.3. **Sin mandato ni representación:** No existe mandato, agencia, representación, franquicia, sociedad, asociación, relación laboral ni participación en utilidades. El

PRODUCTOR actúa **en nombre propio** y asume el **riesgo empresario** del Evento.

4. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL PRODUCTOR (OBLIGACIÓN ESENCIAL)

El PRODUCTOR declara y garantiza, con carácter esencial y determinante:

4.1. **Capacidad y legitimación:** Que posee capacidad y/o representación suficiente y que el Evento es legítimo.

4.2. **Cumplimiento normativo integral:** Que cumplirá la normativa aplicable al Evento (municipal, provincial y nacional), incluyendo habilitaciones del lugar, seguridad, aforo, controles, y toda exigencia administrativa.

4.3. **Seguros – responsabilidad exclusiva:** Que la contratación, vigencia y suficiencia de **seguros** (incluyendo, sin limitación, seguro de responsabilidad civil, accidentes personales u otros que correspondan por el tipo de Evento y/o exigencia normativa o del recinto) es **responsabilidad exclusiva del PRODUCTOR**. LA PLATAFORMA no contrata seguros por cuenta del PRODUCTOR, ni verifica su existencia como obligación permanente, sin perjuicio de su derecho a requerir documentación cuando lo estime necesario (ver Cláusula 9).

4.4. **Derechos de autor y conexos:** Que gestionará y abonará los derechos y licencias que correspondan (SADAIC, AADI-CAPIF u otros), espectáculos públicos y tasas aplicables.

4.5. **No fraude / no ilícitos:** Que no utilizará LA PLATAFORMA para fines ilícitos, engañosos, fraudulentos, ni publicará eventos inexistentes o con información falsa.

El incumplimiento de cualquiera de estas garantías habilita a LA PLATAFORMA a suspender o rescindir conforme Cláusula 18.

5. FLUJO DE FONDOS – NO CUSTODIA – NO ADMINISTRACIÓN DE RECAUDACIÓN

5.1. El PRODUCTOR reconoce y acepta que el dinero correspondiente al precio de las Entradas (neto o bruto según condiciones del PSP) **se acredita directamente en la Cuenta del PRODUCTOR**.

5.2. LA PLATAFORMA **no recibe, no retiene, no custodia, no administra ni liquida** fondos del Evento.

5.3. LA PLATAFORMA **no** actúa como intermediario financiero, depositario, fiduciario, ni agente de cobro.

5.4. El PRODUCTOR asume toda contingencia de cobro: demoras, contracargos, rechazos, bloqueos del PSP, retenciones/percepciones, impuestos y conciliaciones.

6. SERVICE CHARGE (PAGADO POR EL CONSUMIDOR) – DEVENGAMIENTO – NO REINTEGRO

6.1. El PRODUCTOR autoriza a LA PLATAFORMA a cobrar al Consumidor un **Service Charge** adicional al precio de la Entrada, visible y discriminado en el checkout.

6.2. El Service Charge remunera el servicio tecnológico de LA PLATAFORMA y se considera **devengado** por la puesta a disposición del sistema y la emisión/gestión de Entradas.

6.3. **No reintegrabilidad:** El Service Charge **no es reembolsable** aun ante cancelación, reprogramación o suspensión del Evento, salvo obligación legal expresa impuesta por autoridad competente mediante resolución firme.

7. DEVOLUCIONES / REEMBOLSOS / ARREPENTIMIENTO – RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR

7.1. El PRODUCTOR es el **único responsable** frente a Consumidores por: devoluciones, reembolsos, cambios sustanciales, cancelación, suspensión o reprogramación del Evento.

7.2. Cuando corresponda el derecho de arrepentimiento y/o normas de protección al consumidor (Ley 24.240 y complementarias), el PRODUCTOR será quien asuma la devolución del valor de la Entrada, costos asociados y atención del reclamo.

7.3. LA PLATAFORMA podrá colaborar técnicamente (listados/reportes/herramientas) sin asumir obligación de resultado ni responsabilidad económica.

8. EXPRESA EXCLUSIÓN DE CASHLESS (POR AHORA)

8.1. Las partes dejan constancia expresa de que, a la fecha, LA PLATAFORMA **no** ofrece sistema cashless o billetera interna del Evento administrada por LA PLATAFORMA.

8.2. Cualquier implementación futura requerirá anexo específico y aceptación expresa del PRODUCTOR, definiéndose flujos de fondos, cumplimiento regulatorio y responsabilidades.

9. FACULTAD DE REQUERIR DOCUMENTACIÓN – SUSPENSIÓN / BAJA UNILATERAL DEL EVENTO

9.1. LA PLATAFORMA podrá, en cualquier momento y a su exclusivo criterio, requerir al PRODUCTOR documentación vinculada al Evento, incluyendo (sin limitación): a) habilitación municipal o constancia de trámite; b) póliza de seguro y comprobantes; c) contrato/permiso del recinto; d) acreditación de representación; e) información fiscal y/o de identificación del PRODUCTOR.

9.2. El PRODUCTOR deberá presentar la documentación requerida dentro de **setenta y dos (72) horas hábiles** de solicitado (o el plazo mayor que LA PLATAFORMA indique según el caso).

9.3. La falta de presentación, o la detección de inconsistencias, habilita a LA PLATAFORMA a:

- a) suspender la publicación;
- b) suspender ventas;
- c) dar de baja el Evento;
- d) rescindir el Contrato, todo ello **sin responsabilidad** para LA PLATAFORMA.

9.4. La baja o suspensión no exime al PRODUCTOR de sus obligaciones frente a Consumidores, autoridades y terceros.

10. NO SOLIDARIDAD – EXENCIÓN – ASUNCIÓN DE DEFENSA

10.1. El PRODUCTOR reconoce que LA PLATAFORMA no es organizador ni proveedor del Evento, sino prestador tecnológico, conforme estándar del sector.

10.2. El PRODUCTOR asume la defensa principal ante cualquier reclamo administrativo o judicial vinculado al Evento, manteniendo indemne a LA PLATAFORMA.

10.3. El PRODUCTOR renuncia a invocar responsabilidad solidaria o concurrente de LA PLATAFORMA por obligaciones propias del Evento.

11. INDEMNIDAD AMPLIA – MECÁNICA PROCESAL – COSTOS – HONORARIOS

11.1. **Indemnidad:** El PRODUCTOR mantendrá total y absolutamente indemne a LA PLATAFORMA, sus directores, socios, empleados, contratistas, asesores y proveedores por toda acción, reclamo, denuncia, sumario, multa, sanción, condena, medida cautelar y/o daños derivados directa o indirectamente del Evento.

11.2. **Incluye** (sin limitación):

- a) daños personales/materiales;
- b) reclamos por devoluciones;
- c) reclamos de defensa del consumidor;
- d) infracciones municipales;
- e) derechos de autor y licencias;
- f) reclamos laborales y previsionales;
- g) publicidad engañosa;
- h) reventa y fraude;
- i) hechos de seguridad en el predio.

11.3. **Procedimiento:**

- a) Notificado un reclamo, el PRODUCTOR deberá asumir defensa dentro de **48 horas hábiles**.
- b) Si no lo hace, LA PLATAFORMA podrá designar letrados y adoptar medidas, y el PRODUCTOR abonará **a primer requerimiento** honorarios, tasas, gastos, cauciones y cualquier desembolso.
- c) El PRODUCTOR no podrá transar ni reconocer hechos si ello afecta a LA PLATAFORMA, sin consentimiento escrito.

11.4. **Subsistencia:** Esta obligación subsiste por el plazo máximo permitido por ley y, como mínimo, por **cinco (5) años** desde la finalización del Evento/Contrato.

12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA PLATAFORMA – TOPE

12.1. LA PLATAFORMA no será responsable por lucro cesante, pérdida de chance, daño moral, daños indirectos, pérdida de recaudación o reputación.

12.2. En caso de responsabilidad atribuida por sentencia firme, la responsabilidad total de LA PLATAFORMA se limita al monto efectivamente percibido por LA PLATAFORMA en concepto de **Service Charge** del Evento que originó el reclamo, en la medida permitida por la normativa aplicable.

13. CORTESÍAS / INVITACIONES

13.1. El PRODUCTOR podrá emitir tickets de cortesía/invitación desde la Plataforma si la funcionalidad está disponible.

13.2. El PRODUCTOR asume plena responsabilidad por su emisión, uso y control (aforo, seguridad, trazabilidad), liberando a LA PLATAFORMA.

14. MERCADO SECUNDARIO / REVENTA (CUANDO SE HABILITE)

14.1. Cuando se implemente y el PRODUCTOR lo habilite, la reventa/transferencia deberá realizarse únicamente a través del **Mercado Secundario Oficial** de TicketPro, con reglas de transparencia, trazabilidad y antifraude.

14.2. El PRODUCTOR podrá definir límites: precio máximo, ventanas temporales, cantidad, comisión, y condiciones de transferencia.

14.3. LA PLATAFORMA podrá invalidar tickets revendidos fuera del sistema o en contravención a reglas del Evento, así como bloquear cuentas y reportar actividad sospechosa.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL

15.1. Todo software, interfaces, marcas y desarrollos pertenecen a LA PLATAFORMA (Ley 11.723). El PRODUCTOR recibe una licencia limitada, no exclusiva, revocable e intransferible para usar la Plataforma durante la vigencia.

15.2. Prohibido copiar, descompilar, realizar ingeniería inversa o explotar la Plataforma fuera del uso autorizado.

16. DATOS PERSONALES

16.1. Las partes cumplirán Ley 25.326 y normativa aplicable.

16.2. El PRODUCTOR será responsable por el uso posterior de datos de Asistentes con fines propios (marketing/comunicaciones), debiendo contar con base legal/consentimiento cuando corresponda, manteniendo indemne a LA PLATAFORMA.

17. DISPONIBILIDAD – MANTENIMIENTO – CASO FORTUITO / FUERZA MAYOR

17.1. El PRODUCTOR reconoce que servicios informáticos pueden sufrir interrupciones por mantenimiento, fallas de terceros (hosting/PSP/red), ataques o cortes de energía/conectividad.

17.2. Caso fortuito/fuerza mayor: eximente conforme arts. 1730/1731 CCyCN.

18. SUSPENSIÓN / RESCISIÓN CON CAUSA

18.1. LA PLATAFORMA podrá suspender o rescindir con causa ante: fraude o sospecha razonable, incumplimiento legal, información falsa, falta de documentación requerida, reclamos masivos no atendidos, afectación reputacional o cualquier incumplimiento del Contrato.

18.2. La suspensión/rescisión no genera derecho a indemnización a favor del PRODUCTOR.

19. MODIFICACIONES – REACEPTACIÓN

19.1. LA PLATAFORMA podrá modificar los presentes T&C.

19.2. Ante cambios sustanciales, LA PLATAFORMA podrá exigir reaceptación antes de permitir publicar nuevos Eventos.

20. JURISDICCIÓN – LEY APLICABLE

20.1. Ley aplicable: República Argentina.

20.2. Jurisdicción: **Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, Primera Circunscripción Judicial**, con asiento en la Ciudad de Mendoza, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, en la medida permitida por ley.

21. DOMICILIOS CONSTITUIDOS

21.1. Domicilio de LA PLATAFORMA: Boulogne Sur Mer 1731, 6ta Sección, Capital, Mendoza, Argentina.

21.2. Domicilio del PRODUCTOR: el declarado en el Formulario de Registro/Perfil, válido a todos los efectos.

ANEXO – DATOS DEL PRODUCTOR (DINÁMICO POR REGISTRO)

A los efectos del presente Contrato, se consideran integrados como Anexo los datos declarados en el Formulario de Registro/Perfil, incluyendo: razón social, CUIT, domicilio, email de notificaciones y teléfono, con carácter de declaración jurada.
